



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

Ofício CMOG 029/2024

Palavras-Chave: Análise CMOG; Divisão dos Objetos; IP; Telecomunicação; UFV:

Assunto: Análise CMOG; Divisão dos Objetos; IP; Telecomunicação; UFV:

Destinatário: Consórcio Barretos Inteligente

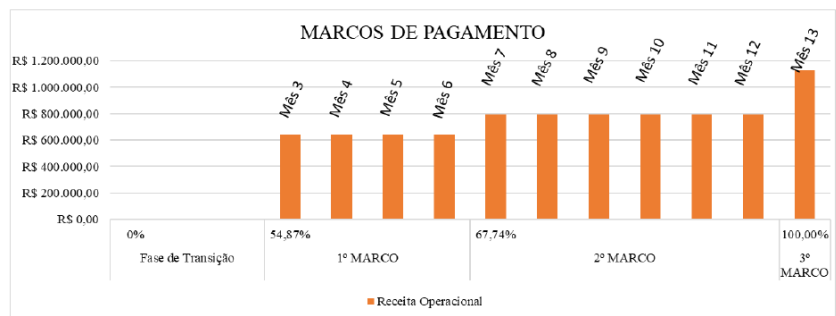
C/ Cópia: NA

Objeto da análise: CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, nos termos dos requisitos contidos na LICITAÇÃO, e seus ANEXOS, e, notadamente, no presente CONTRATO, e seus ANEXOS, para a Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade Concessão Administrativa, dos serviços de efficientização, operação e manutenção da iluminação pública e da implantação, operação e manutenção da infraestrutura de telecomunicações e usina fotovoltaica do Município de Barretos.

Prezados (as) Senhores (as),

CONSIDERANDO os itens 8.2 a 8.5 na seção 8 PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO do ANEXO 3 DO CONTRATO – CADERNO DE INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS, temos:

8.2. O recebimento da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL por parte da CONCESSIONÁRIA será realizado a partir de MARCOS DE PAGAMENTOS, mediante a entrega das soluções do OBJETO do CONTRATO. O Gráfico 1 ilustra essa relação:



*8.3. Como exposto no gráfico acima, o 1º marco se dá a partir do 3º(terceiro) mês de CONTRATO, após a submissão e aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO, com o recebimento de **54,87% (cinquenta e quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento)** do montante integral da Parcela Remuneratória Mensal, relativa à operação e à manutenção do Parque de Iluminação.*

8.4. O 2º Marco se dá a partir do 7º(sétimo) mês, referente à implantação da Infraestrutura de Telecomunicações que representa o total de 12,87% (doze inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) da Parcela Remuneratória Mensal que,



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

somado à receita já destinada no 1º marco, totaliza o percentual de 67,74% (sessenta e sete inteiros e setenta e quatro centésimos por cento).

8.5. O 3º e último marco se dá a partir do término da implantação e comissionamento, **marcando o início da operação das(s) unidades(s) de geração fotovoltaica, que representa o total de 32,26% (trinta e dois inteiros e vinte e seis centésimos por cento) da Parcela Remuneratória Mensal, que somado a receita já destinada ao 1º e 2º marco, totaliza os 100% da PARCELA REMUNERATÓRIA MENSAL.**

CONSIDERANDO a manifestação do Verificador Independente (VI), Ernst & Young, folhas 21-22 no Relatório Trimestral de referência: outubro, novembro e dezembro de 2023:

“Dessa forma, o Verificador Independente entende que o pedido do CMOG pela interrupção do pagamento do percentual referente a implantação da UFV implicaria em uma dupla penalização à concessionária, visto que o percentual atual aplicado a PRME (67,74%) já desconta o valor relacionado ao não atingimento do 3º marco”.

O CMOG, considerando as recomendações do VI, regularizou todas as pendências financeiras até o cronograma estabelecido no item 8.2.

Considerando os marcos estabelecidos pelos itens 8.2 a 8.5, podemos inferir que a divisão dos objetos são:

- 54,87% (cinquenta e quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do montante integral da Parcela Remuneratória Mensal, relativa à operação e à manutenção do Parque de Iluminação.
- 12,87% (doze inteiros e oitenta e sete centésimos por cento) do montante integral da Parcela Remuneratória Mensal relativa à operação e à implantação da Infraestrutura de Telecomunicações.
- 32,26% (trinta e dois inteiros e vinte e seis centésimos por cento) do montante integral da Parcela Remuneratória Mensal relativa à operação e à implantação da operação das(s) unidades(s) de geração fotovoltaica

Solicita-se à Concessionária perseguir a recomendação acima.

Quanto a implantação da Usina Fotovoltaico (UFV) solicita-se à Concessionária:

1. Manifestação e juntada de informações e evidências sobre a Elaboração e Submissão à Concessionária de Distribuição de Energia (CPFL) dos projetos técnicos de implementação do objeto;
2. Status atual da implantação e perspectiva de um cronograma de implementação do objeto Usina Fotovoltaico (UFV);



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Comitê de Monitoramento e Gestão (CMOG)

3. Concordância na suspensão do pagamento relativo a este objeto até a aprovação definitiva por parte da Concessionária de Distribuição de Energia (CPFL) de todos os projetos técnicos e o início da implantação da UFV. Considera-se início da implantação a medição de ao menos 10% do objeto estabelecido no edital da concorrência.

É o que tínhamos a solicitar. Sem mais para o momento,

Barretos, 27 de março de 2024.

ASSINADO NO ORIGINAL

Danilo Rodrigo Ferreira Mendes

Ouvidor-Geral do Município / Coordenador do CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Paulo Fenando Scannavino

Controlador-Geral do Município / Membro CMOG

ASSINADO NO ORIGINAL

Fernando Oliveira Soares

Secretário Municipal de Finanças / Membro CMOG